

1500702-53.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, uma porção de maconha, pesando, aproximadamente, 144 gramas e JOÃO PAULO GARCIA SANTOS, trazia consigo, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 200 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500702-53.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500702-53.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213426/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 26590391 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 26590391 - 1º

Distrito Policial de Hortolândia, 2213426 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo Garcia Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DANILO DA SILVA GALDINO e JOÃO PAULO GARCIA SANTOS pela conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 05 de agosto de 2022, às 16h30, no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, localizado na Rodovia SP 101, km 05, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu DANILO DA SILVA GALDINO trazia consigo, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, uma porção de maconha, pesando, aproximadamente, 144 gramas e JOÃO PAULO GARCIA SANTOS, trazia consigo, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 28 (vinte e oito) porções de

cocaína, pesando, aproximadamente, 200 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 121/123).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 62/81.

Notificados apresentaram defesa prévia (fls. 140/145 e 165/168).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 170/172).

Citados, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As preliminares alegadas pela defesa do acusado Danilo foram afastadas às fls. 212/213.

Passo a apreciar o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16) pelo laudo pericial (fls. 131/133) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os agentes penitenciários Alessandro Rene Hein Crem e Wesley Joaquim da Silva informaram que os acusados, ao retornarem do trabalho para a unidade prisional, foram submetidos ao procedimento de revista por meio do aparelho de scanner, sendo identificados corpos estranhos no interior do estômago de ambos. Indagados, eles admitiram que tinham engolido drogas. Danilo estava com a maconha e João Paulo com a cocaína. Não deram explicações sobre a finalidade das drogas. João Paulo expeliu 28 papелotes de cocaína que pesaram 200g e Danilo expeliu 144 gramas de maconha. Danilo Ferreira da Silva afirmou que já conhecia o réu Danilo de vista do bairro e também de outra unidade; soube dos fatos por boato; soube também por terceiro que Danilo tinha dívida na cadeia por conta de uso de drogas, sendo ele usuário; Valdir Araujo Delgado Júnior afirmou que já conhecia o réu Danilo do bairro, sabendo que ele é usuário de drogas.

Em interrogatório, o acusado João Paulo afirmou que estava levando os entorpecentes para o interior do local a fim de quitar dívidas de drogas, sendo usuário de drogas.

Já o réu Danilo alegou que ficou devendo na unidade prisional e foi obrigado a entrar com a droga em pagamento; trabalhavam no mesmo lugar; não sabia que João Paulo entrava com drogas; não pegaram do mesmo fornecedor; é usuário de drogas e contraiu a dívida no interior da unidade.

Os réus confessaram a posse das drogas, sendo que a justificativa apresentada não merece acolhimento, ausente prova de qualquer coação moral irresistível, não tendo feito qualquer comunicação anterior à administração penitenciária.

Ademais, admitir que possam traficar drogas para o interior unidade prisional em pagamento de dívida por droga lá contraída é um completo desvirtuamento dos institutos da coação moral irresistível e da inexigibilidade de conduta diversa.

Anoto que, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11343/2006, a quantidade, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias pessoais dos réus, além de seus antecedentes, não autorizam concluir que se tratava de drogas para consumo próprio, mas destinada a terceiro.

A quantidade, quando avaliada no contexto e nas circunstâncias em que inserida no caso, não pode ser tida como pequena, pois se tratava de ambiente restrito e controlado, razão pela qual qualquer grama de entorpecente tem grande valor, servindo para obtenção de vantagens diversas, inclusive de natureza ilícita, ou para atuação a pedido ou em favor de terceiro.

Nesse contexto, e considerando a Informação Técnica nº 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS de que um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso

apresentada pela quantidade de folhas, sementes e galhos, pode-se concluir que a quantidade em posse do réu, no contexto em que inserido, reitero e friso, permite concluir que não se tratava de pouca quantidade, compatível com o consumo individual.

Não se pode, ainda, ignorar o fato de os réus estarem em cumprimento de pena por tráfico de drogas, a revelarem que fazem do tráfico meio de vida.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. Revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação dos réus, nos termos imputados na denúncia, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção dos réus de disseminarem a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, Danilo é reincidente específico e João Paulo é multirreincidente também pelo crime de tráfico de drogas (conforme FA e certidão de fls. 62/81), o que somada a quantidade de droga apreendida em poder dos réus e o fato deles terem ingressado com os entorpecentes em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta, revela a habitualidade criminosa de ambos, de modo que não fazem jus a concessão da benesse.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Réu Danilo

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, a quantidade e variedade apreendida é significativa, pois suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, sendo, assim, circunstância negativa do crime, além do réu ostentar maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas às fls. 62/68, pelo que fixo a pena base em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, pelo que se compensam.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

II-Réu João Paulo

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, a quantidade e variedade apreendida é significativa, pois suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, sendo, assim, circunstância negativa do crime, além do réu ostentar maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas às fls. 69/81, pelo que fixo a pena base em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da multirreincidência (conforme FA e certidão de fls. 69/81). Tratando-se de multirreincidente, inaplicável o entendimento firmado no EREsp n. 1.154.752/RS no sentido da compensação, como se colhe dos julgados REsp 1.356.527 e REsp 1.424.247 do C.STJ. Na forma do art. 67, do CP, prepondera a agravante pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão e 925 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica dos réus (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta dos réus ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela reincidência e multirreincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais. Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 06/08/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

I- CONDENO o réu DANILLO DA SILVA GALDINO, RG: 48882554-SP, nascido em 09/03/1993, natural de Campinas - SP, filho de Marcilio Galdino e Josenilda Maria da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias multa no piso legal;

II- CONDENO o réu JOAO PAULO GARCIA SANTOS, RG: 42844807-SP, CPF: 234.890.188-93, nascido em 18/04/1995, natural de Piracicaba - SP, filho de Jose Genezio dos Santos e Benedita Garcia, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 925 dias multa no piso legal.

Os réus deverão permanecer presos, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomendem-se os réus no estabelecimento onde se encontram custodiados; Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação

vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa dos sentenciados, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumram-se

Hortolândia, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA